Faturas por cobrar: o IRC e o IVA podem já ter sido pagos sobre receita que não entrou.

O que a lei permite recuperar e o que tem de estar documentado.

POR COBRAR

IRC

IVA

BA AUDIT | ba-audit.pt

Manuel Borges, ROC, inscrito na OROC sob o n.º 1067

IRC

Imparidade fiscal de créditos

- Dedutível quando o crédito é de cobrança duvidosa no fim do período e está evidenciado na contabilidade.
- Sem limites percentuais: devedor em execução, insolvência ou PER, ou crédito reclamado judicialmente ou em tribunal arbitral.
- Mora superior a 6 meses: exige provas objetivas de imparidade e diligências de cobrança.

6–12 m	12–18 m	18–24 m	> 24 m
25%	**50%**	**75%**	**100%**

Limite acumulado em função da antiguidade da mora.

Fonte: Código do IRC, arts. 28.º-A e 28.º-B.

IVA

Recuperar o IVA liquidado

1 **Mora superior a 12 meses**
Com provas objetivas de imparidade e diligências de cobrança.

2 **Pedido de autorização prévia à AT**
Por via eletrónica, no prazo de 6 meses a contar da data em que o crédito passa a ser de cobrança duvidosa.

3 **Decisão em 4 meses**
Sem resposta, o pedido considera-se indeferido; mas deferido se o crédito for inferior a 150 000 € por fatura, IVA incluído.

> Sem autorização prévia, no prazo de 2 anos a contar de 1 de janeiro do ano seguinte: créditos até 750 € (IVA incluído) sobre particulares ou sujeitos passivos isentos sem direito a dedução, em mora há mais de 6 meses, e créditos incobráveis em execução, insolvência, PER ou SIREVE.

Fonte: Código do IVA, arts. 78.º-A, n.os 2 e 4, e 78.º-B, n.os 1 a 4.

A regularização do IVA exige certificação

Até 10 000 €
de IVA por pedido
ROC ou contabilista certificado independente

Acima de 10 000 €
de IVA por pedido
Certificação por revisor oficial de contas

- Certifica a fatura, o adquirente, o imposto, as diligências de cobrança e o seu insucesso.
- Tem de existir até à entrega do pedido; sem ela, o pedido não se considera apresentado.

Fonte: Código do IVA, art. 78.º-D.

Créditos excluídos

- Sobre o Estado, regiões autónomas e autarquias locais, ou com aval destas entidades.
- Cobertos por seguro ou por garantia real.
- IRC: sobre sócios com mais de 10%, membros dos órgãos sociais e entidades relacionadas acima de 10%, salvo execução, insolvência, PER ou reclamação judicial ou arbitral.
- IVA: sobre entidades em relações especiais e sobre adquirentes que, à data da operação, constavam da lista pública de execuções extintas ou já tinham sido declarados insolventes.

> **Até 31 de dezembro: documentar interpelações e diligências de cobrança e evidenciar os créditos na contabilidade.**

Fontes: Código do IRC, arts. 28.º-A, n.º 1, e 28.º-B, n.º 3; Código do IVA, art. 78.º-A, n.º 6, als. b) a d).

ba
AUDIT
Delivering Trust

Tem saldos de clientes em mora há mais de 12 meses?

Fale connosco

ba-audit.pt

BA AUDIT · Revisão Legal de Contas, Auditoria e Fiscalidade

Informação de caráter geral; não dispensa análise do caso concreto.